

Carbon-Dioxide-Removal - Vollständige rechtliche Argumentation

Genehmigungen für fossile CO₂-Emissionen erzeugen konkrete Carbon-Removal-Verbindlichkeiten bei Steuerzahlern. Diese werden weder im Bundeshaushalt noch in Landeshaushalten ausgewiesen - obwohl haushaltsrechtliche und verfassungsrechtliche Pflichten dazu bestehen.

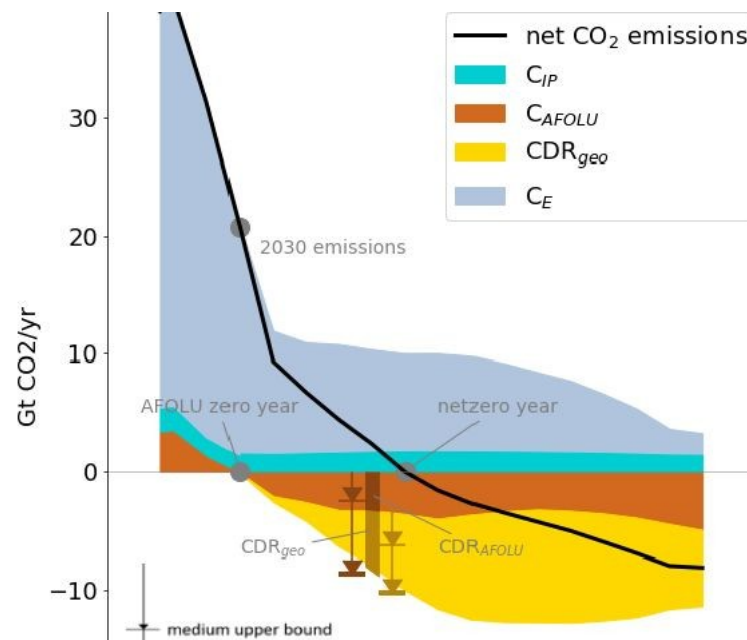
Petition (WeAct) [1], ePetition (noch in Prüfung) [2]

Inhalt

I. Verfassungsrechtliche Grundlagen	Seite 2
II. Verwaltungsrechtliche Konsequenzen	Seite 3
III. Haushaltsrechtliche Ausweispflicht	Seite 4
IV. Strafrechtliche Betrachtung	Seite 5
Beispiele	Seite 5
Nicht die Gesetze haben sich geändert, sondern die Umwelt.	Seite 6
Quellen	Seiten 7-10

I. Verfassungsrechtliche Grundlagen

1. **Fossiles CO₂ ist klimaschädlich** – Wissenschaftlicher Konsens (IPCC [3])
2. **Das 2°C-Ziel ist gesetzlich verankert** – Pariser Abkommen [4], KSG [5]
3. **Das CO₂-Budget für 1,5°C ist aufgebraucht** – jede weitere Emission erfordert eine Entfernung (PIK [6], Copernicus [7], 3-Jahres-Ø > 1,5°C [8])
4. **Notwendigkeit von Carbon-Removal seit 2015 bekannt** - Seit dem Pariser Abkommen 2015 und dem IPCC-Bericht 2018 ist Carbon-Removal wissenschaftlich notwendig, um nach einem Overshoot die Temperatur wieder zu senken und Kippunkt-Kaskaden zu vermeiden (IPCC AR6 [9], PIK [6], Tipping Points [10], duration matters [11])



C_{AFOLU}: Landnutzung, Forstwirtschaft und Landwirtschaft

CDR_{geo}: technisches Carbon-Dioxide-Removal

Quelle: Few realistic scenarios left to limit global warming to 1.5°C (PIK) [12, 13]

5. **Das BVerfG hat die Generationengerechtigkeit als Verfassungsprinzip bestätigt** – Lastenverschiebung auf künftige Generationen verletzt deren Freiheitsrechte (BVerfG 1 BvR 2656/18 [14])
6. **Daraus folgt eine verfassungsrechtliche Verpflichtung zu 1,5°C und Carbon-Removal** – nicht nur politisches Ziel, sondern Schutzpflicht (Art. 2 Abs. 1 GG [15] i. V. m. Art. 20a GG [16])

II. Verwaltungsrechtliche Konsequenzen

7. **Emissionen erzeugen absolute, nicht anteilige Entfernungspflichten** – 1t fossiles CO₂ emittiert bedeutet 1t CO₂ muss wieder entfernt und eingelagert werden, konkret der emittierenden Anlage zuordenbar (DEHSt Anlagenliste [17], Climate Trace [18], Map [19], Ariadne [20])
8. **Bisher keine explizite Regelung der Zahlungspflichten** - CO₂ zu entfernen kostet Geld. Diese Kosten regelt weder das KSG [5] noch das TEHG [21]
9. **Carbon-Removal-Kosten sind bezifferbar** – 388-500 €/t (PIK BVerfG [22]), Marktpreise 600-1.200 €/t
10. **Carbon-Removal-Kosten sind nicht 'Kosten für sich allein'** - sondern unvermeidbare Konsequenz eines physischen Umweltschadens (CO₂-Anreicherung der Atmosphäre, § 3 Abs. 4 BImSchG [23]). Wenn § 5 BImSchG [24] 'erhebliche Nachteile' verhindern soll, muss das die Beseitigungspflicht einschließen - sonst wird der Schaden auf künftige Generationen verschoben.
11. **Genehmigungen dürfen keine erheblichen Nachteile verursachen** - Genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten, dass keine erheblichen Nachteile für die Allgemeinheit hervorgerufen werden können (§ 5 Abs. 1 BImSchG [25]), Abs. 2 besagt, dass Vorsorge getroffen werden muss (§ 5 Abs. 2 BImSchG [26]).
12. **Carbon-Removal-Kosten sind erhebliche lokale Nachteile** – sie erzeugen konkrete Verbindlichkeiten bei Steuerzahlern im Zuständigkeitsbereich der Genehmigungsbehörde, nicht diffuse globale Klimafolgen [27] wie im KSG [5], TEHG [21] oder BEHG [28] behandelt.

III. Haushaltsrechtliche Ausweispflicht

13. **Haushaltsgrundsätze verlangen Ausweis aller absehbaren Verbindlichkeiten** – unabhängig von gesetzlicher Zahlungspflicht (§§ 7, 11, 17 BHO/LHO [29])
14. **Rückstellungspflicht gilt auch bei ungewissen Verbindlichkeiten** – § 249 HGB [30], Analogie zu Pensionen, Renaturierung, Atommüll
15. **Betreiber verstoßen nicht gegen Verwaltungsrecht** – sie haben Genehmigungen (z. B. GuD Altbach/Deizisau [31], GuD Eschweiler [32])
16. **Sind die Behörden verantwortlich?** - Staatsanwaltschaften bestätigen, dass die Betreiber nicht verantwortlich sind, da sie Genehmigungen haben (Kleve [33], Mosbach [34], Leipzig [35], Rostock [36], Bayreuth Seite 1 [37] / Seite 2 [38]). Entsprechend obliegt es den Genehmigungsbehörden bzw. deren Regierungsbezirken, die Verantwortung für die Verbindlichkeiten zu übernehmen, mit denen ihre Steuerzahler belastet werden.
17. **Nirgends werden diese Kosten ausgewiesen** – weder im Bundeshaushalt noch in Landeshaushalten (Stuttgart [39], Köln [40], Düsseldorf [41]), noch in UVP-Verfahren (UVP [42]), noch in Genehmigungen (Genehmigungsbescheid [43]). Auch das TEHG [21] oder das UVPG [44] beachten diese Kosten bisher nicht (Düsseldorf [45]). Die Kosten entstehen aber und sind reale Verbindlichkeiten.

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (Koblenz/Rheinland-Pfalz) bestätigt [46], dass Vorhaben, mit nur geringen klimawirksamen Emissionen, nicht betroffen sind.
18. **Zu klären ist, wer die Ausweispflicht trägt** – Genehmigungsbehörden? UVP-Stellen? Bund? Land? Finanzministerium?

IV. Strafrechtliche Betrachtung

1. **Vermögensschaden** - Vermögensschaden kann bereits in der Begründung einer Verbindlichkeit liegen (BGHSt 21, 384, 385 [47] - Provisionsvertreter-Fall; BGHSt 16, 220 [48]; BGHSt 23, 300 [49]).
2. **Das systematische Verschweigen begründet (hoffentlich) den Anfangsverdacht der Untreue oder des Betrugs** – unabhängig davon, wer letztlich verantwortlich ist (§ 266 StGB [50], § 263 StGB [51]).

Beispiele

Beispiel 1 - GuD Altbach/Deizisau verursacht 1.275.000 t/Jahr CO₂-Emissionen » 637.500.000 €/Jahr Carbon-Removal-Kosten » 12,75 Mrd. € Vermögensschaden für Stuttgarter Kinder allein aus diesem einen Kraftwerk

Beispiel 2 - GuD Weisweiler verursacht 2.040.000 t/Jahr CO₂-Emissionen » 2 Milliarden €/Jahr Carbon-Removal-Kosten » 20 Mrd. € Vermögensschaden für Kölner Kinder allein aus diesem einen Kraftwerk (Zulassung [52], FragDenStaat [53])

Die Frage ist:

Warum wollen Genehmigungsbehörden die vollständigen Kosten nicht ausweisen?

Warum haben Genehmigungsbehörden kein Interesse daran, die vollständigen Verbindlichkeiten für ihre eigene Region für die von ihnen genehmigten Anlagen offenzulegen?

Für die Hälfte der Kosten könnte man mit Solar & Wind die 20-fache Überkapazität schaffen, was selbst bei "Dunkelflauten" ganz ohne Speicher noch 3-5 mal mehr Leistung als diese Kraftwerke bei Vollast liefern würde.

Unser Rechtssystem tut sich schwer mit der "anteiligen Schuld" an den globalen Klimafolgen.

Jetzt ist das anders, da wir

1. die 1,5 Grad erreicht haben,
2. eine Rückkehr zu 1,5 Grad wissenschaftlich nötig ist um Kippunkte zu vermeiden und
3. jede weitere Emission fossilen CO₂ 1:1 zuordenbar ist zum Emittenten,
4. ist jede weitere Emission fossilen CO₂ 1:1 auch wieder zu entnehmen, ganz unabhängig davon was andere machen.

Nicht die Gesetze haben sich geändert, sondern die Umwelt.

Die Welt ist jetzt so wie sie ist.

Entsprechend sollten die bestehenden Gesetze ab sofort ausreichend sein, um diese Verbindlichkeiten ausweisen zu müssen.

Der Gesetzgeber hat sich schliesslich einen vollständigen und wahren Haushalt per Gesetz gewünscht.

Quellenverzeichnis

- [1] Petition (WeAct) - <https://weact.campact.de/petitions/wahre-kosten-von-gaskraftwerken-veroeffentlichen>
- [2] ePetition - https://github.com/kechel/klima-strafoanzeigen/blob/main/petitionen/Petition_191921.pdf
- [3] IPCC - <https://www.ipcc.ch/>
- [4] Pariser Abkommen - <https://www.consilium.europa.eu/de/policies/paris-agreement-climate/>
- [5] KSG - <https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/>
- [6] PIK - <https://www.pik-potsdam.de/en/news/latest-news/the-road-back-to-paris-science-based-pathways-to-return-below-1-5degc>
- [7] Copernicus 2024 - <https://climate.copernicus.eu/copernicus-2024-first-year-exceed-15degc-above-pre-industrial-level>
- [8] 3-Jahres-Ø > 1,5°C - <https://climate.copernicus.eu/copernicus-2025-was-third-hottest-year-record#:~:text=Global%20temperatures%20from%20the%20past,the%201.5%C%20limit.>
- [9] IPCC AR6 - <https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/>
- [10] Tipping Points - <https://modernsciences.org/climate-tipping-points-ice-sheets-oceans-optimism-november-2025/>
- [11] duration matters - <https://esd.copernicus.org/articles/16/1523/2025/esd-16-1523-2025.html>
- [12] Few realistic scenarios left to limit global warming to 1.5°C (PIK) - <https://www.pik-potsdam.de/en/news/latest-news/few-realistic-scenarios-left-to-limit-global-warming-to-1-5degc>
- [13] Original Paper PDF - https://github.com/kechel/klima-strafoanzeigen/blob/main/Warszawski_2021_Environ._Res._Lett._16_064037.pdf (lokal: Warszawski_2021_Environ._Res._Lett._16_064037.pdf)
- [14] BVerfG 1 BvR 2656/18 -

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html

[15] Art. 2 Abs. 1 GG - https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_2.html

[16] Art. 20a GG - https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_20a.html

[17] DEHSt Anlagenliste - <https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/DE/anlagenlisten/2021-2030/2023.pdf>

[18] Climate Trace - <https://climatetrace.org/>

[19] Map - https://app.electricitymaps.com/map/live/fifteen_minutes

[20] Ariadne - https://ariadneprojekt.de/media/2023/01/Ariadne-Analyse_CO2-Entnahme_Januar2023.pdf

[21] TEHG - https://www.gesetze-im-internet.de/tehg_2025/

[22] PIK BVerfG - https://publications.pik-potsdam.de/rest/items/item_33305_1/component/file_33306/content

[23] § 3 Abs. 4 BImSchG - https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/__3.html

[24] § 5 BImSchG - https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/__5.html

[25] § 5 Abs. 1 BImSchG - https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/__5.html

[26] § 5 Abs. 2 BImSchG - https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/__5.html

[27] 6-Klimaschadens-Kostenliste.pdf - <https://github.com/kechel/klima-strafoanzeigen/blob/main/attachments/6-Klimaschadens-Kostenliste.pdf> (lokal: attachments/6-Klimaschadens-Kostenliste.pdf)

[28] BEHG - <https://www.gesetze-im-internet.de/behg/>

[29] §§ 7, 11, 17 BHO/LHO - <https://www.gesetze-im-internet.de/bho/>

[30] § 249 HGB - https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__249.html

[31] GuD Altbach/Deizisau - <https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuuid=8ea610cb-12f5-4bc6-8dc7-439498b5e991>

[32] GuD Eschweiler - <https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuuid=517d7250-56d8-4989-b364-4c1f64c8e319>

- [33] Kleve - <https://github.com/kechel/klima-straftanzeigen/blob/main/antworten/kleve/20250611-kleve-seite-1.jpeg>
- [34] Mosbach - <https://github.com/kechel/klima-straftanzeigen/blob/main/antworten/mosbach/20250616-mosbach.jpeg>
- [35] Leipzig - <https://github.com/kechel/klima-straftanzeigen/blob/main/2026-straftanzeige/antworten/202512-von-sta-leipzig.jpg>
- [36] Rostock - <https://github.com/kechel/klima-straftanzeigen/blob/main/2026-straftanzeige/antworten/20251218-von-sta-rostock.jpg>
- [37] Bayreuth Seite 1 - <https://github.com/kechel/klima-straftanzeigen/blob/main/2026-straftanzeige/antworten/20260116-von-sta-bayreuth-1.jpg>
- [38] Bayreuth Seite 2 - <https://github.com/kechel/klima-straftanzeigen/blob/main/2026-straftanzeige/antworten/20260116-von-sta-bayreuth-2.jpg>
- [39] Stuttgart - <https://fragdenstaat.de/anfrage/verbindlichkeiten-aus-gud-altbach-deizisau-nicht-ausgewiesen-im-haushalt/>
- [40] Köln - <https://fragdenstaat.de/anfrage/kraftwerk-weisweiler/>
- [41] Düsseldorf - <https://fragdenstaat.de/anfrage/kraftwerk-voerde/>
- [42] UVP - <https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=8ea610cb-12f5-4bc6-8dc7-439498b5e991>
- [43] Genehmigungsbescheid - https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_bw/8ea610cb-12f5-4bc6-8dc7-439498b5e991/2024-01-17%20Internetausfertigung%20FS%20Altbach%20VB%20u%201%20TG.pdf
- [44] UVPg - <https://www.gesetze-im-internet.de/uvpg/>
- [45] Düsseldorf - <https://github.com/kechel/klima-straftanzeigen/blob/main/2026-straftanzeige/antworten/20260123-antwort-auf-anfrage-duesseldorf.pdf>
- [46] Koblenz - <https://github.com/kechel/klima-straftanzeigen/blob/main/2026-straftanzeige/antworten/20251212-von-genehmigungsdirektion-nord-koblenz-2.jpg>
- [47] BGHSt 21, 384, 385 - <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BGHSt+21,+384>

[48] BGHSt 16, 220 - <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BGHSt+16,+220>

[49] BGHSt 23, 300 - <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BGHSt+23,+300>

[50] § 266 StGB - https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__266.html

[51] § 263 StGB - https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__263.html

[52] Zulassung Weisweiler - <https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=517d7250-56d8-4989-b364-4c1f64c8e319>

[53] FragDenStaat Weisweiler - <https://fragdenstaat.de/anfrage/kraftwerk-weisweiler/>